



Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung

Stadtratsbeschluss vom 29. März 1978 (802)¹
mit Änderungen bis 5. Juni 1991 (1698)

I. Allgemeines

Art. 1 Grundlage

¹ Für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten ist die Norm Nr. 118 des SIA «Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten», Ausgabe 1977, massgebend, soweit sie nicht der Submissionsverordnung vom 20. Dezember 1989², den nachfolgenden Bedingungen, den Ausschreibungsunterlagen oder dem Vertrag widerspricht.

² Bedingungen der Unternehmer bzw. deren Verbände, die der Submissionsverordnung, den nachstehenden besonderen Bedingungen und der Norm 118 des SIA widersprechen, gelten nur, wenn sie im Vertrag ausdrücklich anerkannt werden.

II. Änderungen und Ergänzungen zur Norm SIA 118

A. Beizug von Subunternehmern

Art. 2 Haftungsbefreiung des Unternehmers

(Abweichung von Art. 29 Abs. 5 Norm SIA 118)

Der Unternehmer kann sich nur dann von der Haftung für die Arbeit eines ihm vorgeschriebenen Subunternehmers befreien, wenn er sich spätestens bei Vertragsabschluss schriftlich gegen dessen Beizug gewandt, ihn richtig eingesetzt und gehörig beaufsichtigt hat. Wenn sich der Unternehmer auf diese Haftungsbefreiung beruft, hat er die ihm diesbezüglich gegen den Subunternehmer zustehenden Rechte auf die Bauherrschaft zu übertragen.

B. Vergütung der Regiearbeiten

Art. 3 Regieansätze

(Abweichung von Art. 49 Abs. 2 Norm SIA 118)

Bei Regiearbeiten gelten die zwischen den Berufsverbänden und der Finanzkontrolle³ vereinbarten Regietarife und zwar diejenigen, die zur Zeit der Offertstellung in Kraft sind. Sie bleiben während der ganzen Bauzeit unverändert.

Art. 4 Beistellung von Polieren und Vorarbeitern

(zu Art. 50 Abs. 2 Norm SIA 118)

Die zu vergütende Beistellung bezieht sich auf die Mitarbeit, örtliche Aufsicht und örtliche Organisation. Haben Poliere, Chefmonteure, Meister usw. dagegen Bauführungsaufgaben, Dispositionen, Rapportführungen und dergleichen zu erledigen, darf die aufgewendete Zeit dem Bauherrn nicht verrechnet werden.

Art. 5⁴ Staffelpabatt

(zu Art. 54 Norm SIA 118)

¹ Im Bereich des Hochbaus gelten für Regiearbeiten folgende Rabatte und Skonti:

bis Fr. 50 000.–	2% Rabatt und 2% Skonto
über Fr. 50 000.– bis 100 000.–	5% Rabatt und 2% Skonto
über Fr. 100 000.–	im Rahmen des Wettbewerbs

² Als Abrechnungsbetrag gilt die Summe aller Regierechnungen (Bruttobeträge), welche aufgrund eines Auftrages/Werkvertrages gestellt sind.

C. Besondere Verhältnisse

Art. 6 Ausserordentliche Umstände

(Abweichung von Art. 59 Norm SIA 118)

Bei ausserordentlichen Umständen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 373 OR.

Art. 7 Ungünstige Witterungsverhältnisse

(zu Art. 60 Abs. 2 Norm SIA 118)

Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind die Schlechtwetterentschädigungen im Angebot inbegriffen.

D. Teuerungsabrechnungen

Art. 8 Lohnkostenänderung

(zu Art. 68 Abs. 1 und 2 Norm SIA 118)

Massgebend sind die zwischen der Finanzkontrolle⁵ und den Berufsverbänden vereinbarten Änderungen der Lohnkosten.

Art. 9 Indirekte Berechnung

(zu Art. 71 Abs. 2 Norm SIA 118)

Der anerkannte Prozentsatz beträgt 15% der Änderung der Lohnsätze gemäss Art. 63 Abs. 1 Norm SIA 118.

Art. 10 Regiearbeiten

(Abweichung von Art. 73 Norm SIA 118)

Lohnänderungen bei Regiearbeiten werden mit den gleichen Teuerungsansätzen wie bei Akkordarbeiten abgerechnet.

E. Materialpreisänderungen

Art. 11 Weiterverwendbares Material

(zu Art. 75 Abs. 4 Norm SIA 118)

Ohne anderweitige Vereinbarung wird die Teuerung auf weiterhin verwertbarem bzw. nicht am Bau verbleibendem Material durch den in Art. 75 Abs. 2 Norm SIA 118 erwähnten und unter Art. 13 nachstehend aufgeführten Prozentsatz abgegolten.

Art. 12 Individuelle Lieferungskonditionen

(zu Art. 76 Abs. 1 Norm SIA 118)

Änderungen der von Dritten den Unternehmen gewährten individuellen Lieferungskonditionen dürfen nicht in die Teuerungsabrechnung einbezogen werden.

Art. 13 Umtriebe

(zu Art. 76 Abs. 2 Norm SIA 118)

Der anerkannte Prozentsatz beträgt 5%; damit ist auch der Zuschlag gemäss Art. 75 Abs. 2 Norm SIA 118 abgegolten.

Art. 14 Regiearbeiten

(Abweichung gegenüber Art. 78 Norm SIA 118)

Materialpreisänderungen bei Regiearbeiten werden wie bei Akkordarbeiten nach den Art. 74 ff. Norm SIA 118 in Verbindung mit den vorstehenden Bestimmungen abgegolten.

Art. 15 Transportkosten

(Abweichung von Art. 80 Abs. 2 Norm SIA 118)

Preisänderungen bei Transporten mit Fahrzeugen, die für den Verkehr auf öffentlichen Strassen zugelassen sind, werden nach dem Teuerungsindex für den Nationalstrassenbau (TAG/ASB)⁶ ohne Unkostenzuschlag ermittelt.

F. Beststellungsänderungen

Art. 16 Form

(zu Art. 85 Abs. 1 Norm SIA 118)

Bestellungsänderungen mit Kostenfolgen bedürfen der schriftlichen Form.

Art. 17 Bei Leistungen zu Einheitspreisen

(zu Art. 86 Abs. 3 Norm SIA 118)

Sind im Leistungsverzeichnis besondere Positionen für Baustelleneinrichtungen vorgesehen und können diese auch bei einer Veränderung der Gesamtmenge zeitlich und materiell unverändert benützt werden, so entfällt jeder Anspruch auf Mehrvergütung.

G. Bauausführung

Art. 18 Energie- und Wasserlieferungen

(zu Art. 135 Abs. 3 Norm SIA 118)

Strom-, Gas- und Wasserbezüge des Unternehmers gehen nur soweit zulasten der Bauherrschaft, als Bezüge aus dem öffentlichen Netz erfolgen.

H. Schlussabrechnung

Art. 19 Prüfung

(zu Art. 154 Abs. 3 Norm SIA 118)

Die Prüfung der Schlussabrechnung durch die Bauleitung erfolgt unter dem Vorbehalt einer allfälligen revisionsmässigen Überprüfung durch die Organe der Stadtverwaltung.

J. Abnahme des Werks

Art. 20 Anzeige

(zu Art. 158 Abs. 1 Norm SIA 118)

Die Vollendung eines Werks oder eines im Einvernehmen mit der Bauleitung bezeichneten, in sich geschlossenen Werkteils ist schriftlich anzuzeigen.

Art. 21 Prüfung des Werks

(zu Art. 158 Abs. 3 Norm SIA 118)

Das Ergebnis der Prüfung ist schriftlich festzuhalten.

K. Vorzeitige Beendigung des Werkvertrages

Art. 22 Zufälliger Untergang

(Abweichung von Art. 187 Norm SIA 118)

Geht das Werk vor seiner Abnahme durch Zufall zu Grunde, so gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 376 OR, soweit die Übernahme des Risikos im Werkvertrag nicht anders geregelt ist.

Art. 23 Zession von Versicherungsansprüchen

(zu Art. 189 Abs. 1 Norm SIA 118)

Die Zessionspflicht des Art. 189 Abs. 1 Norm SIA 118 gilt in analoger Weise auch für den Unternehmer.

Art. 24 Zahlungsfrist

(Abweichung von Art. 190 Abs. 1 Norm SIA 118)

Die fälligen Zahlungen werden innert 60 Tagen nach Rechnungsstellung unter Wahrung des Anspruches auf Skontoabzug geleistet.

III. Schlussbestimmungen

Art. 25 Schriftliche Meldungen

Alle in der Norm SIA 118 bzw. in den vorstehenden besonderen Bedingungen verlangten schriftlichen Meldungen haben in einer der Bedeutung der Anzeige angemessenen Form (mindestens gegengezeichneter Baustellenrapport) zu erfolgen. Sie sind an den im Vertrag bezeichneten Vertreter der Bauherrschaft oder an die zuständige Dienstabteilung der Stadtverwaltung zu richten.

Art. 26 Abzug für allgemeine Kosten

Die Abzüge an Unternehmerrechnungen für allgemeine Baustellenreinigungen (Art. 118 Norm SIA 118) und für nicht eruierbare Schäden am Bauwerk (Art. 31 Norm SIA 118) beschränken sich bei Hochbauten auf den maximalen Betrag von

1‰ (ein Promille)	der Akkord-Abrechnungssumme für Bau- meister- und Umgebungsarbeiten
5‰ (fünf Promille)	der Akkord-Abrechnungssumme für alle übrigen Unternehmer

Art. 27 Aufhebung der bisherigen Bedingungen

Diese Bedingungen ersetzen die Besonderen Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten vom 26. März 1965⁷

-
- ¹ AS 37, 31
- ² Gemäss Stadtratsbeschluss vom 11. April 1990
- ³ Geändert durch Stadtratsbeschluss vom 24. April 1985 mit Wirkung ab 1. September 1985 - AS 38, 453
- ⁴ Fassung gemäss Stadtratsbeschluss vom 5. Juni 1991 mit Wirkung ab 1. Juli 1991 - AS 40, 327
- ⁵ Geändert durch Stadtratsbeschluss vom 24. April 1985 mit Wirkung ab 1. September 1985 - AS 38, 453
- ⁶ Gemäss Stadtratsbeschluss vom 11. April 1990
- ⁷ BS 2, 499